

사건번호

—

(-)

받음 ○○지방해양안전심판원장

심 판 청 구 서

아래 사건에 대하여 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제38조제1항에 따라 심판을 청구합니다.

- 청구이유: 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제2조제1호○목 해당
- 특기사항:

1. 사 건 명

2. 해양사고관련자

가. 면허행사 해양사고관련자(해기사 또는 도선사)

성 명:

생년월일:

주 소:

직 명:

면허증:

나. 일반 해양사고관련자(해기사 또는 도선사 이외의 자)

성 명:

생년월일:

주 소:

직 명:

3. 사실의 개요

○○지방해양안전심판원

조사관 ○ ○ ○

기 재 요 령

① 심판청구서의 청구 이유란에는 당해 해양사고가 법 제2조제1호가목 내지 마목 중 해당하는 사항을 다음과 같이 기재한다.

예 : 해양사고의조사및심판에관한법률 제2조제1호○목 해당

② "특기사항"란에 기재할 사항이 있을 때에는 다음의 예에 의한다.

1. 단독심판을 청구하는 경우: "이 사건은 단독심판으로 행함이 적당하다고 인정되어 단독심판을 청구함"
2. 약식심판을 청구하는 경우: "이 사건은 약식심판으로 행함이 적당하다고 인정되어 약식심판을 청구함"
3. 비상임심판관의 참여를 청구하는 경우: "이 사건의 심판에는 비상임심판관의 참여가 필요할 것으로 인정되어 비상임심판관의 참여를 청구함"
4. 당해 사건이 형사관련사건인 경우 : "이 사건은 형사사건으로서 00지방검찰청에 입건된 사건임"

③ "해양사고관련자"란의 기록요령은 다음과 같다.

1. 성명, 생년월일 및 주소

가. 외국인의 성명은 그 원음에 따라 한글로 기재한 다음 ()안에 알파벳 또는 한자를 병기할 것.

나. 외국인에 대하여는 생년월일에 갈음하여 여권번호 또는 선원수첩번호를 기재할 것.

다. 자연인의 주소에 대하여는 주민등록법 제17조의2의 규정에 의한 주소를 기재할 것. 다만, 해양사고관련자가 심판진행편의 상 연락장소를 따로 정하여 신고한 경우에는 그 연락장소를 주소 다음에 병기할 수 있다.

라. 사무처리요령 제54조제3항제4호의 규정에 의한 외국인에 대하여는 주소에 갈음하여 그 연락장소만을 기재하여도 된다.

다. 법인인 경우에는 법인의 명칭(또는 그 지사나 기관의 명칭)과 그 주된 사무소의 소재지(또는 그 지사나 기관의 소재지)를 기재하고 그 대표자(또는 지사를 대표하는 자나 기관장의 직명 및 성명)를 병기할 것.

2. 당시의 직명

가. 해기사를 면허행사 해양사고관련자로 지정한 경우의 직명은 원칙적으로 승선공인을 받은 직명을 기재할 것. 다만, 해기사로서 승선공인을 받은 직무와 사건당시에 실제로 종사한 직무가 다른 경우에는 본래의 직무 다음에 ()를 하고 종사한 직무내용을 기재하고, 해기사로서 승선공인을 받지 않고 고용계약상 직무에 관한 사항이 규정되지 않은 상태에서 선박직원의 업무를 수행한 경우에는 종사한 직무내용만 기재할 것.

예 : "기관장(당시 항해당직중)" 또는 "당시 항해당직중"

나. 승무원 이외의 자의 직명에 대하여는 그 직업과 직책이 있는 경우에 그 직명을 병기하도록 할 것.

3. 가지고 있는 면허의 종류

가. 해기사를 면허행사 해양사고관련자로 지정하는 경우 그 사람이 2종류이상의 해기사면허증을 함께 가지고 있을 때에는 해양사고의 원인에 관계가 있는 종류의 면허증만 기재할 것.

나. 해기사를 면허행사 해양사고관련자로 지정하는 경우 그 사람이 같은 종류의 해기사면허증을 함께 가지고 있을 때에는 그 면허증 모두에 대하여 처분을 하여야 하므로 그 면허증 모두를 기재할 것.

다. 해기사면허증을 가진 자가 이에 상당하는 외국의 면허증을 가지고 당해 외국선박에 승무하기 때문에 일반 해양사고관련자로 지정한 경우 그 직무와 관계있는 이들 면허증은 ()를 하고 당시 행사한 당해 외국의 면허증과 한국의 해기사면허증을 함께 기재할 것.

④ "사실의 개요"란에는 심판청구한 사건을 특정할 수 있는 일시, 장소, 관계선박, 해양사고의 상황 및 해양사고관련자가 있을 때에

는 그 자가 무엇을 하고 있었는가 등에 관한 기본적인 사실의 개요를 다음 사항에 유의하여 기재해야 한다.

1. 사건의 특징

심판의 대상이 되는 것이 무엇인가 알 수 있도록 그 주요사실이 빠지지 아니하도록 기재할 것.

2. 해양사고의 원인

사실은 해양사고원인의 근간이 될 만한 주요사실이 무엇인가 이해될 수 있도록 명확하게 기재할 것.

3. 해양사고관련자 지정이유

해양사고의 원인에 면허행사 해양사고관련자의 행위가 관계된 때에는 징계판단의 근거가 될 만한 행위를 구체적으로 기재할 것. 이 때 해양사고를 회피하기 위하여 그 사람의 직무상 취하여야 할 행위가 무엇이었는가를 염두에 두고 이에 대응하여 그 사람이 어떠한 행동을 취하였는가 그 행위내용을 구체적으로 파악해야 한다.

4. 조리 등에 근거한 의견

사실은 조사관이 조사한 자료에 근거하여 구성하나 필요하다고 인정할 때에는 면허행사 해양사고관련자의 행위에 대하여 조리, 경험칙 또는 규범에 근거한 의견을 덧붙일 것.

(3-3)